惠州市博罗县应急管理局政府信息公开

索引号： 786465829/2018-00827	分类：
发布机构： 县安全生产监督管理局	成文日期： 2018-04-20
名称： 惠州市奔达建材实业有限公司“12.25”事故调查报告	
文号：	发布日期： 2018-04-20
主题词：	

惠州市奔达建材实业有限公司“12.25”事故调查报告

发布日期：2018-04-20 浏览次数：28

2017年12月25日15时30分许，位于博罗县罗阳镇小金村龙屋组对门岗地段的惠州市奔达建材实有限公司，在厂房扩建过程中发生一起一名施工人员从高处坠落死亡的事故，死者卓均旺（男，汉 38岁，广东省罗定市人，公民身份号码：44128219790221****）。

事故发生后，县人民政府成立了由县安全生产监督管理局、县监察局、县公安局、县总工会、市场监管局、县人社局、县住建局、县质监局以及罗阳镇政府等部门人员组成的博罗县惠州市奔达材实业有限公司“12·25”事故调查组（博府办函〔2018〕5号），并邀请县人民检察院派员参加。经调查人员现场调查取证，询问有关人员，现已查明事故经过和原因。事故调查情况如下：

一、 事故发生单位情况

博罗县惠州市奔达建材实业有限公司（以下简称奔达公司），系一家在博罗县市场监督管理局已注册的有限责任公司（自然人独资），《营业执照》统一社会信用代码914413225974636993，法代表人：赵素波，经营范围：生产、销售砼结构件、预应力混凝土输水管、钢筋混凝土排水管、内PVC片材混凝土和钢筋混凝土排水管、纤维增强塑料混凝土复合管、预制构件、水泥制品、商品混土、纤维增强塑料管（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后

可经营）；销售建筑材料；房屋租赁业务。2012年06月11日成立，营业期限自2012年06月11日至2年11月26日，登记住所：博罗县罗阳镇小金村龙屋组对门岗地段。

广东恒森建设有限公司（以下简称恒森公司），系一家在惠州市工商行政管理局登记注册的有责任公司（自然人独资），《营业执照》统一社会信用代码91441300MA4UJ0W49，法定代表人：东昌，经营范围：市政公用工程施工总承包，房屋建筑工程总承包，土石方工程，地基与基础工钢结构工程，建筑幕墙工程，建筑装修装饰工程，城市及道路照明工程，水利水电工程，机电设安装工程，消防设施工程，园林绿化工程，销售建筑材料。2015年10月23日成立，营业期限为长登记住所：惠州市陈江街道办事处陈江大道南段花园住宅小区C11-1、C11-2第二层。另该公司持《安全生产许可证》（编号：粤JZ安许证字〔2017〕092614），许可范围：建筑施工，有效期：7年9月30日至2020年9月30日；《建筑业企业资质证书》（编号：D344166192），资质类别及等市政公用工程总承包叁级、建筑工程施工总承包叁级、钢结构工程专业承包叁级、建筑装修装饰呈专业承包贰级，有效期：2017年8月16日至2022年08月16日。

2017年11月11日，奔达公司与恒森公司签订《钢结构工程施工合同》，由恒森公司以包工方式建奔达公司扩建厂房钢结构工程，奔达公司未就该工程向住建部门办理报建手续，恒森公司12月1日场施工。

二、事故发生经过和事故救援情况

2017年12月25日13时30分许，恒森公司工人梁鹏（班组负责人）带梁永根、卓均旺（死者）、武及杂工陈华、韦志强（约14时才到施工现场）共计6名工人到奔达公司进行钢结构安装作业，约15午，在安装完B柱区B13柱至B18柱的联系梁后，开始吊装B15柱至C15柱之间的屋架，在此期间，A为奔达公司员工罗建军操作的5号桥式起重机和林清民操作的6号桥式起重机一直处于运行状态（负务车间内的水泥管吊装到车间外的空地晒干）。梁鹏安排黄斌负责B15柱增高柱，梁永根负责C15柱高柱，由于B15柱、C15柱的垂直度不够，螺栓口对不上，屋架未能顺利与增高柱对接，梁鹏见状，非卓均旺到B15柱轨道处调整增高柱底部螺栓的松紧度，梁鹏、卓均旺从地面通过B13柱攀登阶爬到5柱的桥式起重机轨道上，梁鹏告知卓均旺如何调整螺栓后，返身到C15柱增高柱下站立调整C15柱直度，卓均旺从黄斌处接过2把扳手（通过麻绳传递）后开始进行调整作业，此时，5号、6号桥式起几正好向车间方向行驶（第五趟返程，准备运第六趟），5号在前，6号在后，相距约15米，5号桥式重机操作员罗建军发现卓均旺在B15柱坐在靠近A区的轨道上作业，遂叫其移到靠近B区的轨道上，更起重机通过，5号桥式起重机通过后，卓均旺又坐回到B15柱靠近A区的轨道上继续作业，6号桥式重机操作员林清民看到5号机返回后，遂继续操作6号机往车间内行驶，其时（15时30分许），在5柱上作业的梁鹏、梁永根发现危险后，立即大声呼叫6号桥式起重机停止运行，并提醒卓均旺避因现场作业环境嘈杂，6号桥式起重机继续运行，碰撞到在轨道上作业的卓均旺，致使卓均旺从约高的轨道上坠落，头部撞到B14至B15柱之间的钢圈后翻滚至B区的水泥地面，事故发生后，梁鹏第

时间近前查看卓均旺的伤情，奔达公司总经理助理曾智等人闻讯后亦立即赶赴现场，并拨打120急救舌， 15时50分许，急救人员到场施救，20分钟后宣告卓均旺死亡。

三、事故应急处置评估情况

（一）事故有关应急处置状况

事故发生后，梁鹏第一时间近前查看卓均旺的伤情，奔达公司总经理助理曾智及时拨打120急救舌，15时50分许，急救人员到场施救，20分钟后宣告卓均旺死亡。

（二）事故应急处置评估意见

事故发生后，有关信息报送及时，响应迅速，救援人员及时到位，救援现场处置得当，救援合与序开展，救援过程未发生次生衍生事故，无救援人员伤亡，经评估，该事故应急处置合理有效。

四、事故造成的人员伤亡和善后处理情况

事故造成恒森公司员工卓均旺死亡。

2017年12月29日，恒森公司、奔达公司和卓均旺家属签订《和解协议》， 由恒森公司及奔达公一次性赔偿卓均旺死亡赔偿金、丧葬费、交通费、精神抚慰金等共计人民币150万元，其中奔达公司尝130万元，恒森公司赔偿20万元，死者家属于12月29日出具了《谅解函》，死者遗体已于2017年120日在博罗县殡仪馆火化。

五、事故发生的原因和事故性质

（一）直接原因

奔达公司桥式起重机操作员林清民违反安全操作规程，在明知有工人在临近桥式起重机的轨道乍业，未认真核实起重机轨道上的情况，操作6号桥式起重机碰撞到在B15柱靠近A区轨道上作业的均旺，致使卓均旺坠落，是造成事故的直接原因之一。

恒森公司员工卓均旺安全意识淡薄，未取得特种作业（高处作业）操作证，到达高处作业位置未第一时间固定安全带，正确佩戴安全帽，且错误地坐在桥式起重机运行的轨道上进行作业，也造成事故的直接原因之一。

（二）间接原因

1、奔达公司、恒森公司安全管理不到位，两者在同一区域进行交叉作业，没有签订安全生产管办议，明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施，未安排专门安全管理人员进行安全检与协调；2、奔达公司桥式起重机进行吊装作业，未安排专门人员进行现场安全管理；3、恒森公司

非未取得特种作业（高处作业）操作证的人员进行高处作业；4、恒森公司在搭建钢结构厂房涉及高作业时，未按规定设置安全网；以上是造成该起事故的间接原因。

（三）事故性质

该起事故是一起两个以上生产经营单位在同一作业区域内进行生产经营活动，没有签订安全生管理协议，没有指定专职安全员现场检查与协调，企业安全主体责任不落实，安全管理不到位，从人员安全意识淡薄而导致的一般生产安全责任事故。

六、对有关事故责任单位和事故责任人的处理建议

（一）事故责任单位

1、奔达公司与恒森公司在同一区域进行交叉作业，没有签订安全生产管理协议，明确各自的安生产管理职责和应当采取的安全措施，未安排专门安全管理人员进行安全检查与协调；桥式起重机于吊装作业，未安排专门人员进行现场安全管理，安全管理不到位，间接导致该起事故的发生，对故发生负有责任，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十五条和第四十条的规定，建由县安全监管局依据《中华人民共和国安全生产法》等法律法规对奔达公司依法给予行政处罚。

2、恒森公司与奔达公司在同一区域进行交叉作业，没有签订安全生产管理协议，明确各自的安生产管理职责和应当采取的安全措施，未安排专门安全管理人员进行安全检查与协调；安排未取得种作业（高处作业）操作证的人员进行高处作业；在搭建钢结构厂房涉及高处作业时，未按规定设安全网，安全管理不到位，间接导致该起事故的发生，对事故发生负有责任，其行为违反了《中华民共和国安全生产法》第四十五条、第二十七条第一款和《建筑施工高处作业安全技术规范》GJ80-2016）8.2.4 第二款的规定，建议由县安全监管局依据《中华人民共和国安全生产法》等法律规对恒森公司依法给予行政处罚。

（二）事故责任人

1、卓均旺，安全意识淡薄，未取得特种作业（高处作业）操作证坐在桥式起重机运行轨道上进高处作业，作业时未固定好安全带、正确佩戴安全帽，对事故的发生负有直接责任，鉴于其已死建议免予追究责任。

2、林清民，违反安全操作规程，在明知有工人在临近桥式起重机的轨道处作业，未认真核实起几轨道上的情况，操作6号桥式起重机碰撞到在B15柱靠近A区轨道上作业的卓均旺，对事故的发生有直接责任，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第五十四条的规定，依据《中华人民共国安全生产法》第一百零四条的规定，由奔达公司给予批评教育，依照有关规章制度给予处分，并处理情况报县安委办。

3、曾智，奔达公司总经理助理，负责公司全面工作，系该公司主要负责人，未督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除事故隐患，安全管理工作不到位，未依法履行安全生产管理职责，其行为违反《中华人民共和国安全生产法》第十八条第五项，建议由县安全监管局依据《中华人民共和国安全生产法》等法律法规对曾智依法给予行政处罚。

4、梁森昌，恒森公司法定代表人，总经理，作为公司的主要负责人，未督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除事故隐患，安全管理工作不到位，未依法履行安全生产管理职责，其行为违反《中华人民共和国安全生产法》第十八条第五项，建议由县安全监管局依据《中华人民共和国安全生产法》等法律法规对梁森昌依法给予行政处罚。

七、事故防范和整改措施

事故发生后，县人民政府成立事故调查组，要求查清事故原因、性质，追究相关责任单位和责任人的责任，并要求认真总结教训，防止再次发生同类事故，我们主要做了以下工作:

（一）因奔达公司发生事故，存在安全隐患，无法保障安全生产，县安全监管局已依据相关法律法规，对该公司作出现场处理措施决定，责令其暂时停产停业。

（二）责成县住建局对奔达公司未报建的钢结构扩建工程予以依法处理，并立即开展在建工地安全隐患排查整治工作，对风险隐患排查制度是否落实，高处坠落防范措施是否得当，有关作业人员是否经培训上岗等情况进行重点整治，并将有关处理结果和整治情况报县安委办。

（三）责成奔达公司深刻吸取事故教训，要切实落实企业主体责任，依法履行安全生产管理职责，加大从业人员安全教育培训力度，加强安全生产管理工作，特别是针对起重机械安全管理人员、作业人员的教育管理必须抓实抓细，切实消除安全隐患，杜绝再次发生类似事故。

（四）责成恒森公司深刻吸取事故教训，切实人员教育管理，严禁安排没有资质的人员从事高处作业，切实加大高处作业人员安全教育的培训力度，增强作业人员安全防范意识，坚决防止再次发生类似事故。

附件：本调查报告所援引的法律依据。

博罗县惠州市奔达建材实业有限公司

“12·25”事故调查组

2018年3月28日

牛:

周查报告所援引的法律依据

中华人民共和国安全生产法》:

第十八条 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责:

（一）建立、健全本单位安全生产责任制;

（二）组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程;

（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划;

（四）保证本单位安全生产投入的有效实施;

（五）督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患;

（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案;

（七）及时、如实报告生产安全事故。

第二十七条 生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得立资格，方可上岗作业。

特种作业人员的范围由国务院安全生产监督管理部门会同国务院有关部门确定。

第四十条 生产经营单位进行爆破、吊装以及国务院安全生产监督管理部门会同国务院有关部门定的其他危险作业，应当安排专门人员进行现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落

第四十五条 两个以上生产经营单位在同一作业区域内进行生产经营活动，可能危及对方生产安内，应当签订安全生产管理协议，明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施，并指定专安全生产管理人员进行安全检查与协调。

第一百零四条 生产经营单位的从业人员不服从管理，违反安全生产规章制度或者操作规程的，生产经营单位给予批评教育，依照有关规章制度给予处分；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑责任。

《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80-2016）8.2.4:

钢结构厂房和框架结构及构筑物在作业层下部应搭设平网，落地式支撑架应采用脚手钢管，悬式平网支撑架应采用直径不小于9.3mm的钢丝绳。